

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5005890-61.2022.4.02.5110/RJ

AGRAVANTE: MAURO FRANCISCO CURTY DE SOUZA (RECORRENTE)

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RECORRIDO)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por MAURO FRANCISCO CURTY DE SOUZA (evento 86) contra decisão da Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 79) que não conheceu do pedido de uniformização regional de jurisprudência, visto que a Turma Recursal prolatora do acórdão paradigma não possui mais competência para o julgamento de ações que versem sobre matéria previdenciária e assistencial (artigo 6º, II, Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009).

A 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (eventos 43 e 58) conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela autora, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade.

A parte autora interpôs pedido de uniformização regional (evento 72), no qual alega que *“deve ser cassado o V. Acórdão recorrido, para que seja reconhecida a anulação da sentença para que o processo possa retornar para o perito e responder aos quesitos elaborados pela autora. Assim, determinando que seja prolatado novo julgamento pela Turma Recursal de origem, com base nesta premissa”*.

Outrossim, a parte autora indicou como paradigma o processo de nº 0096354-46.2016.4.02.5170, julgado pela 6ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

A Gestora negou seguimento ao pedido regional de uniformização, tendo a parte autora interposto agravo, alegando que *“trouxe o Agravante como decisão paradigma a decisão proferida pela 6ª Turma Recursal Especializada do RJ no processo nº 0096354-46.2016.4.02.5170/01 RJ, no qual restou consolidada a tese de que, havendo necessidade de respostas aos quesitos o laudo deve retornar para o perito para que possa responder”*.

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver divergência quanto à questão de direito material entre Turmas Recursais da 2ª Região, nos termos do art. 14 da Lei nº 10.259/2001 e art. 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da TRU).

Consoante já relatado, o julgado da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (eventos 43 e 58) conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela autora, em acórdão do qual se extrai os seguintes trechos:

“PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO.

A PARTE AUTORA, EM RECURSO, ALEGOU alegou que possui quadro psiquiátrico de extrema gravidade, que não pode exercer sua atividade de açogueiro sem riscos, e que o laudo não respondeu todas as perguntas formuladas.

O laudo pericial indica que o perito teve acesso aos documentos apresentados pela parte autora e os considerou, bem como realizou os testes/manobras prescritos pela técnica médica para a aferição da alegada incapacidade, não constatada.

A parte autora não indicou, em sua peça recursal, que documentos particulares serviriam de base para infirmar as conclusões obtidas pela perita.

Os documentos juntados atestam a existência das enfermidades, indicando que a parte autora está sendo acompanhada e fazendo tratamento médico.

O perito descreveu as queixas da parte autora, os exames efetuados, e que não havia qualquer intercorrência no momento da perícia.

Isso não quer dizer que não haja crises psiquiátricas, mas elas não incapacitam a atividade laborativa da parte autora que encontra-se em tratamento, e medicada.

Como bem fundamentou a sentença, os questionamentos pertinentes ao caso foram satisfatoriamente respondidos pelo perito, não sendo possível ao profissional se manifestar sobre os documentos médicos emitidos por outros profissionais.

Como o laudo não ostenta vícios aparentes e a parte autora não apontou, na impugnação e no recurso, a violação pelo laudo de algum dos elementos do art. 473 do CPC/2015, a sentença de improcedência é confirmada com fundamento no Enunciado 72 das TR-RJ.

RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA desPROVIDO.

(...)

3. O laudo pericial indica que o perito teve acesso aos documentos apresentados pela parte autora e os considerou, bem como realizou os testes/manobras prescritos pela técnica médica para a aferição da alegada incapacidade, não constatada.

A parte autora não indicou, em sua peça recursal, que documentos particulares serviriam de base para infirmar as conclusões obtidas pela perita.

Os documentos juntados atestam a existência das enfermidades, indicando que a parte autora está sendo acompanhada e fazendo tratamento médico.

O perito descreveu as queixas da parte autora, os exames efetuados, e que não havia qualquer intercorrência no momento da perícia.

Isso não quer dizer que não haja crises psiquiátricas, mas elas não incapacitam a atividade laborativa da parte autora que encontra-se em tratamento, e medicada.

Como bem fundamentou a sentença, os questionamentos pertinentes ao caso foram satisfatoriamente respondidos pelo perito, não sendo possível ao profissional se manifestar sobre os documentos médicos emitidos por outros profissionais.

Como o laudo não ostenta vícios aparentes e a parte autora não apontou, na impugnação e no recurso, a violação pelo laudo de algum dos elementos do art. 473 do CPC/2015, a sentença de improcedência é confirmada com fundamento no Enunciado 72 das TR-RJ. (...)"

Ab initio, cumpre informar que o agravo não merece prosperar eis que a pretensão de anulação da sentença para que o processo possa retornar para o perito para que responda aos quesitos elaborados pela autora, evidencia matéria de cunho processual que não pode ser objeto de análise em sede de pedido de uniformização a incidir, portanto, a incidência da Súmula 43 da Turma Nacional de Uniformização, que dispõe: *"Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual"*.

Ademais, não há como conhecer do pedido regional de uniformização por eventual divergência entre o acórdão impugnado e o paradigma da 6ª Turma Recursal/SJRJ, pois, de acordo com o disposto na Resolução TRF2-RSP-2018/00050, esta passou a julgar exclusivamente os recursos e as ações originárias que versem sobre as matérias criminal e cível, excluídas a previdenciária e assistencial (RGPS/LOAS), atraindo, assim, a incidência do artigo 6º, II, Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 e da Súmula 22 da TRU. *"Não se conhece pedido de uniformização regional com base em precedente de Turma extinta ou que não reflita mais a jurisprudência das Turmas Recursais em conflito."* Precedente: processo nº 2012.51.51.006243-0/CNJ: 0006243- 15.2012.4.02.5151. (Disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região em 30/08/2016, p. 108).

Outrossim, depreende-se do acórdão recorrido que a 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ, após análise do conjunto fático-probatório apresentado, concluiu que as enfermidades indicadas *"não incapacitam a atividade laborativa da parte autora que encontra-se em tratamento, e medicada"* e consequentemente, negou provimento ao recurso inominado mantendo a sentença de improcedência do pedido inicial.

Logo, rever o entendimento a que chegou a 5ª Turma Recursal/SJRJ, prolatora do julgado impugnado, acerca da capacidade laborativa da parte autora, para fins de concessão do benefício almejado, implicaria revolvimento de matéria fática, o que é vedado em sede de pedido de uniformização. Tal pretensão transborda a hipótese de cabimento do incidente, conforme já assentado pelo Enunciado de nº 42 da Súmula da Turma Nacional de Uniformização. Confira-se:

Enunciado de nº 42 da Súmula da Turma Nacional de Uniformização:

"Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de uniformização regional de Jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Turma Recursal de origem.

